

Nr. 51 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 1. März 1938

R 43 II/1310b, Bl. 51–52

Beginn:

Beginn:

[Projekt einer Novellierung des Reichsstatthaltergesetzes]

1. Vermerk:

Der Reichsminister des Innern hat auf Grund der von ihm mitübersandten Denkschrift des Reichsstatthalters Sauckel¹ den Entwurf eines Änderungsgesetzes zum Reichsstatthaltergesetz ausgearbeitet, in dem der Zuständigkeitsbereich der Reichsstatthalter wesentlich erweitert wird². Er übersendet den Entwurf mit der Bitte um Anberaumung eines Termins zum Vortrag beim Führer, da er glaubt, keine weiteren ersprießlichen Vorarbeiten leisten zu können, ehe nicht eine klare Entscheidung des Führers vorliegt, ob den Wünschen nach einem Ausbau der Stellung der Reichsstatthalter in der im Gesetzentwurf vorgesehenen Weise nähergetreten werden, und ob er auf der Grundlage des Gesetzentwurfs in Verhandlungen mit den Ressorts eintreten kann.

Der Entwurf erweitert die Zuständigkeit der Statthalter in folgenden Punkten:

Artikel I:	Weisungsrecht gegenüber Reichs- und Landesbehörden sowie öffentlich-rechtlichen Körperschaften.
Artikel II:	Ernennungsrecht der Landesbeamten.
Artikel III:	Ausübung des Gnadenrechts.

Zu Artikel I:

Die Reichsressorts werden voraussichtlich Wert darauf legen, daß durch das Weisungsrecht der Reichsstatthalter nicht die Einheitlichkeit ihrer Verwaltung beeinträchtigt und in verschiedenen Bezirken nach verschiedenen Grundsätzen verfahren wird³. Es muß damit gerechnet werden, daß

¹ „Grundsätze und Sofortprogramm zur Wiederherstellung der Einheit der Verwaltung im Dritten Reich“ vom 22. 11. 1937, vertraulich, vorgelegt an den RIM; R 43 II/1310b, Bl. 44–47. Vgl. bereits die grundsätzlichere, im Tenor aber ähnliche Denkschrift Sauckels an Hitler vom 27. 1. 1936: ARH III, Nr. 18, zur Stellung der RStH dort Ziff. I 3.

² RIM an RMRk, 27. 1. 1938, vertraulich: R 43 II/1310b, Bl. 42 f., GesEntw. 48 f. Einen Vorabentwurf des ÄndG hatte StS Pfundtner Lammers schon am 7. 1. 1938 überreicht; ebd. Bl. 31, 34–36. Schreiben mit Anlagen auch in R 1501/5442, S. 433–451, ferner dort S. 361 Aufzeichnung des StS Stuckart vom 30. 11. 1937 zu den Folgerungen aus der Denkschrift Sauckels für die Politik des RIM. Zum Projekt und seinen Schwächen vgl. BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 240–242; REBENTISCH, Führerstaat und Verwaltung, S. 239 f.

³ Das Interesse der Sonderverwaltungen stand der vom RIM propagierten „Einheit der Verwaltung“ in der Mittelinstanz entgegen, hatte bisher alle einschlägigen Reformansätze zunichte gemacht (s. ARH II/1, Nrr. 134, 135; ARH III, Nr. 61; am Beispiel der Sozialverwaltung unten Dok. Nrr. 149 und 177) und veranlaßte den RIM auch, vor allem weiteren eine Grundsatzentscheidung Hitlers zu erwirken. Vgl. sein Begleitschreiben zur Übersendung des GesEntw. (o. Anm. 2): „Ich verkenne keineswegs, daß die Sonderverwaltungen des Reichs, die sich schon seinerzeit mit allem Nachdruck gegen die maßvollen Zuständigkeiten der Reichsstatthalter aus § 2 des bisherigen Reichsstatthaltergesetzes [vom 30. 1. 1935, RGBl. I S. 65; s. ARH II/1, Nrr. 85 P. 2, 88] gewandt hatten, nur sehr schwer für die von mir vorgeschlagene Lösung zu gewinnen sein werden. Es muß daher damit gerechnet werden, daß die Reichssonderverwaltungen entweder die von mir vorgeschlagene Gesetzesänderung überhaupt ablehnen, oder daß sie die Herausnahme ihrer Verwaltungszweige aus der Unterstellung unter die Weisungsbefugnis der Reichsstatthalter verlangen. Einem solchen Verlangen müßte unter allen Umständen widersprochen werden, denn dann würde sich bezüglich der Weisungs-

sie – wie bisher für die Behörden ihrer Verwaltung – den Reichsstatthaltern allgemeine Richtlinien geben und, soweit es ihnen notwendig erscheint, so insbesondere bei wichtigeren politischen Fragen, die Reichsstatthalter ersuchen werden, zu berichten, ehe sie Weisungen geben. Nur so läßt sich auch vermeiden, daß Anordnungen der Reichsstatthalter mehr oder weniger häufig von den Reichsministern aufgehoben werden.

Ob praktisch damit den Wünschen der Reichsstatthalter gedient ist, kann wohl zweifelhaft sein.

Zu Artikel II:

Dagegen, daß die Ernennung der Landesbeamten den Reichsstatthaltern übertragen wird, bestehen keine Bedenken.

Zu Artikel III:

Für die Übertragung der Ausübung des Gnadenrechts auf die Reichsstatthalter⁴ gilt das zu Artikel I gesagte. Der Reichsminister der Justiz und die übrigen hier in Frage kommenden Reichsminister müssen Wert darauf legen, daß die Gnadenerweise nach einheitlichen Gesichtspunkten erfolgen. Demnach würden sich Richtlinien an die Reichsstatthalter und die Anordnung, vor gewissen Entscheidungen zu berichten, nicht vermeiden lassen⁵.

Bei der in Aussicht genommenen Neuregelung ergibt sich eine besondere Lage für Preußen. Vorausichtlich würde hier dem Oberpräsidenten, zum mindesten soweit es sich um das Weisungsrecht handelt, die gleiche Stellung wie den Statthaltern eingeräumt werden müssen.

Es werden keine Bedenken dagegen bestehen, daß der Reichsminister des Innern mit den übrigen Reichsressorts über die Frage verhandelt. Für eine Stellungnahme des Führers und Reichskanzlers zu dem Entwurf selbst wird m. E. das Ergebnis dieser Verhandlungen eine bessere Grundlage bieten können.

2. Dem Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt⁶.

Kr[itzinger]

befugnis der Reichsstatthalter überall da nichts ändern, wo sie bereits mit der Führung der Landesregierung beauftragt sind und damit an der Spitze der allgemeinen Landesverwaltung stehen [vgl. ARH II/2, Nr. 173]. Sodann aber wäre dem großen verwaltungsreformatorischen Gedanken der Wiederherstellung der Einheit der Verwaltung in der Reichsmittelinstanz die Verwirklichung versagt. Schließlich würde es der von mir erstrebten Stellung der Reichsstatthalter nicht entsprechen, wenn auf einer Mehrzahl wichtigster Verwaltungsgebiete ihnen eine entscheidende Einflußnahme versagt bliebe. Die Stellung des Reichsstatthalters erfährt nur dann einen richtigen Ausbau, wenn in seiner Hand die Fäden der *Gesamtverwaltung* zusammenlaufen und er zu einem Ausgleich widerstreitender Verwaltungsinteressen auf dem Gesamtgebiet der öffentlichen Verwaltung in seinem Amtsgebiet instandgesetzt wird.“

⁴ Vgl. hierzu ARH III, Nr. 18 Ziff. III 1 c).

⁵ Der RIM hatte bei Übersendung seines GesEntw. (o. Anm. 2) ferner darauf verwiesen, „daß zur Zusammenfassung des Gnadenrechts und des Beamtenernennungsrechtes in der Hand des Reichsstatthalters (soweit eine Delegation dieses Rechtes auf nachgeordnete Behörden stattgefunden hat) erhebliche Schwierigkeiten infolge der Nichtübereinstimmung der Verwaltungsbezirke der einzelnen Fachverwaltungen (Post-, Eisenbahn-, Justiz-, Finanz-, Arbeitsverwaltung usw.) und der straffen Organisation der großen Reichsverwaltungen überwunden werden müßten“.

⁶ Lammers nahm von dem Vm. am 11. 3. 1938 Kenntnis, trug ihn am 28. 3. Hitler vor (Anhang, FV 173*) und beschied den RIM am 4. 4.: „Der Führer, der sich zur Zeit nicht in der Lage sieht, Ihren Vortrag in der Angelegenheit entgegenzunehmen, läßt Ihnen anheimstellen, inzwischen die beabsichtigten Verhandlungen mit den Ressorts aufzunehmen. Dabei geht der Führer und Reichskanzler davon aus, daß gerade für die Beurteilung der zu erörternden Fragen die Auffassung derjenigen Reichsminister, die eine unmittelbare Reichsverwaltung haben, von Bedeutung sein kann, im besonderen, wie im Falle der Einschaltung der Reichsstatthalter in ihre Verwaltung diese Reichsminister sich ihre Stellung gegenüber den Reichsstatthaltern denken würden. Es liegt nahe, daß sie den Wunsch haben werden, im Interesse einer einheitlichen Handhabung ihrer Verwaltung den Reichsstatthaltern ebenso wie ihren eigenen nachgeordneten Behörden allgemeine Richtlinien und Weisungen zu geben, und von ihnen in wichtigeren Fällen vor einer Entscheidung Berichte zu fordern. Von Interesse wird für den Führer ferner die Behandlung des Problems in Preußen sein.“ R 43 II/1310b, Bl. 53. Der RIM kam danach auf die Angelegenheit nicht mehr zurück, sie spielte aber bei den Beratungen über das Ostmark- und SudetengauG eine große Rolle; s. Dok. Nr. 173 u. ö. Vgl. auch den legislator. Vorstoß des RIM für einen einheitl. Behördenaufbau im Reich: Dok. Nrr. 22, 43 und 140.

Zitierhinweis

Nr. 51 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 1. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d051>